

권 고

제 목 : 가족 돌봄 지원을 위한 휴가 규정 반영 필요

담당부서 : 인재경영실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 「복무규정」에 따라 소속 임직원에게 가족돌봄휴가 등 특별휴가를 지급하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「장애인복지법」 제30조(경제적 부담의 경감) 제1항에 따르면, 국가와 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 또는 지방공단은 장애인과 장애인을 부양하는 자의 경제적 부담을 줄이고 장애인의 자립을 촉진하기 위하여 세제상의 조치, 공공시설 이용료 감면, 그 밖에 필요한 정책을 강구하여야 한다.

또한 「장애인복지법」 제30조의2(장애인 가족 지원) 제1항에 의하면 국가와 지방자치단체는 장애인 가족의 삶의 질 향상 및 안정적인 가정생활 영위를 위하여 장애인 가족에 대한 인식개선 사업 등의 시책¹⁾을 수립·시행하여야 한다.

따라서 기획평가원은 공공기관으로서 장애인을 부양하는 자의 경제적 부담을 줄이기 위한 정책을 강구하여야 하며, 장애인 가족 돌봄 지원 시책을 수립·시행하여야 한다.

1) 시책으로는 1. 장애인 가족에 대한 인식개선 사업, 2. 장애인 가족 돌봄 지원, 3. 장애인 가족 휴식 지원, 4. 장애인 가족 사례관리 지원, 5. 장애인 가족 역량강화 지원, 6. 장애인 가족 상담 지원, 7. 그 밖에 보건복지부장관이 장애인 가족을 위하여 필요하다고 인정하는 지원 등이 해당된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원은 「복무규정」 제23조에 근거하여 가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가를 운영하고 있으나, 「장애인복지법」에 의한 장애인 가족 돌봄 관련 휴가는 반영되어 있지 않다. 「장애인복지법」을 적용하고 있는 「국가공무원 복무규정」과 비교할 때 기획평가원의 장애인 가족 돌봄 지원에 관한 규정은 「장애인복지법」의 제정 취지가 반영되어 있지 않다. 장애인 가족 직원의 삶의 질 향상 및 안정적인 가정생활을 영위하기 위해서 「국가공무원 복무규정」의 관련 내용을 참고하여 개선 조치²⁾할 필요가 있다.

한편 「국가공무원 복무규정」에서는 자녀가 2명 이상인 경우와 한부모 가정인 경우에도 자녀돌봄휴가에 대해 3일의 유급휴가를 인정하고 있으나, 기획평가원 규정은 자녀가 3명 이상인 경우에만 인정하고 있어 「국가공무원 복무규정」 대비 다자녀 가정 및 한부모 가정에 대한 지원을 위한 휴가 규정 개선이 필요하다.

[표 1] 국가공무원 복무규정과 기획평가원 복무규정 간 대비표

항 목	국가공무원 복무규정	기획평가원 복무규정
가족돌봄휴가 관련 조항	제20조(특별휴가) ⑭ 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 <u>연간 10일의 범위에서 가족돌봄휴가</u> 를 받을 수 있다. 3. 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조 제2항에 따른 <u>장애인인 자녀·손자녀의 병원 진료</u> (「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우	제23조(특별휴가) ⑬ 원장은 직원이 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 <u>긴급하게 그 가족을 돌볼 필요가 있을 때에는 가족돌봄휴가를 주어야 한다.</u> 다만, <u>가족돌봄휴가는 연간 최대 10일까지 무급으로 일 단위 사용이 가능하나, 인사규정 제30조 제1항 제6호에 의한 가족돌봄휴직 기간과 합산하여 연간 90일을 초과할 수 없다.</u>
자녀돌봄휴가 유급 조건	제20조(특별휴가) ⑮ 제14항에 따른 가족돌봄휴가는 무급으로 하되, 자녀(같은 항 제4호의 경우에는 미성년자 또는 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 <u>연간 2일(자녀가 2명 이상이거나 장애인인 경우 또는 해당 공무원이 「한부모가족지원법」 제4조 제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 3일)까지 유급으로 한다.</u>	제23조(특별휴가) ⑩ 자녀가 있는 직원은 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담 참여, 자녀 병원진료·검진·예방접종 등에도 <u>연간 2일(자녀가 3명 이상인 경우에는 3일)의 범위에서 자녀돌봄휴가를 줄 수 있다.</u>

2) 현재 가족돌봄휴가 관련 규정은 국가공무원 복무규정보다 내용이 더 포괄적이거나, 구체적인 언급을 통해 지원 사실을 명백히 하는 것이 법 취지에도 부합하다고 볼 수 있다.

관계자 의견

주관부서(인재경영실)에서는 감사처분결과를 바탕으로 장애인 자녀, 다자녀, 한부모 대상 유급휴가에 대해 규정정비를 실시하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국과학기술기획평가원장은

「장애인복지법」의 취지를 반영하고, 장애인 가족 직원의 삶의 질 향상 및 안정적인 가정생활을 지원하기 위하여 「국가공무원 복무규정」을 참고하여 가족돌봄휴가(장애인 자녀, 다자녀, 한부모 대상 유급휴가) 관련 규정을 정비해 주시기 바랍니다. (권고)